

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Sài Gòn (sau đây gọi tắt là Công ty Đông Sài Gòn) ban hành Quy chế cuộc đấu giá trên nguyên tắc tuân thủ các quy định hiện hành về đấu giá tài sản, bao gồm các điều khoản dưới đây:

CHƯƠNG I THÔNG TIN TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

Điều 1. Tài sản đấu giá

1.1. Mô tả tài sản đấu giá:

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thửa đất số 616, tờ bản đồ số 19 tọa lạc tại địa chỉ: Ấp Lập Thành, Xã Hòa Khánh Tây, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CQ 899919, số vào sổ cấp GCN: CS 03090 do Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh Long An cấp ngày 12/02/2019, cập nhật chuyển nhượng cho ông Nguyễn Văn Quân ngày 17/02/2022, cụ thể:

❖ Thừa đất:

- Thừa đất số : 616;
- Tờ bản đồ số : 19;
- Địa chỉ : Ấp Lập Thành, Xã Hòa Khánh Tây, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An;
- Diện tích : 532 m² (bằng chữ: Năm trăm ba mươi hai mét vuông);
- Hình thức sử dụng : Sử dụng riêng;
- Mục đích sử dụng : Đất ở tại nông thôn;
- Thời hạn sử dụng : Lâu dài;
- Nguồn gốc sử dụng : Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

❖ Hiện trạng tài sản:

- Tài sản được đấu giá theo nguyên trạng (Tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức có sao bán vậy. Người tham gia đấu giá được tạo điều kiện tham khảo tất cả hồ sơ pháp lý của tài sản, xem tài sản và hoàn toàn chịu trách nhiệm khi quyết định mua tài sản. Người tham gia đấu giá tài sản có nghĩa vụ xem xét, tìm hiểu các hồ sơ về tài sản, tự xác định tình trạng của tài sản theo hiện trạng



thực tế, pháp lý của tài sản bảo đảm như tình trạng tranh chấp, thông tin quy hoạch, thái độ hợp tác của chủ tài sản... các rủi ro tiềm ẩn (nếu có). Mọi thắc mắc hay có sự sai lệch về thông tin và hiện trạng tài sản, người tham gia đấu giá phải thông báo bằng văn bản gửi đến tổ chức đấu giá ít nhất 01 ngày làm việc trước ngày mở phiên đấu giá. Sau thời điểm này, trường hợp bên tham gia đấu giá không có văn bản thì được coi là đã chấp nhận toàn bộ với các thông tin đặc điểm, tình trạng tài sản đấu giá. Với trách nhiệm của mình, Agribank Chi nhánh 3 – PGD Văn Lang và tổ chức đấu giá tài sản minh bạch thông tin và sẽ hỗ trợ cung cấp tất cả thông tin/hồ sơ có được để khách hàng có nhu cầu mua đấu giá tài sản xem xét, quyết định. Người mua tài sản đấu giá có trách nhiệm tiếp nhận thông tin, xác nhận và tự chịu trách nhiệm với các rủi ro xảy ra (nếu có) sau khi đấu giá thành công tài sản.

- Người trúng đấu giá tự chịu trách nhiệm liên hệ với chủ sở hữu/ người sử dụng, chính quyền địa phương và các cơ quan có chức năng nhận tài sản đã mua trúng đấu giá, mọi chi phí phát sinh liên quan khách hàng trúng đấu giá chịu, cam kết không khiếu nại, khiếu kiện.
- Người mua trúng đấu giá tự liên hệ làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản, thực hiện các nghĩa vụ tài chính phát sinh liên quan đến việc chuyển nhượng sang tên đối với tài sản mua trúng đấu giá.

1.2. Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh 3 - Phòng giao dịch Văn Lang (sau đây gọi tắt là Agribank CN3 - PGD Văn Lang).

Địa chỉ: 407 Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

1.3. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Sài Gòn
Địa chỉ trụ sở: SAV.3-01.30, Tầng 01, Tháp 3, The Sun Avenue – Số 28 Đại lộ Mai Chí Thọ, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

1.4. Hồ sơ pháp lý của tài sản:

- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CQ 899919, sổ vào sổ cấp GCN: CS 03090 do Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh Long An cấp ngày 12/02/2019, cập nhật chuyển nhượng cho ông Nguyễn Văn Quân ngày 17/02/2022;
- Hợp đồng tín dụng số 1602-LAV-202200097 ngày 18/02/2022 giữa bên cho vay là Agribank Chi nhánh 3 - PGD Văn Lang và bên vay là ông Nguyễn Văn Quân - bà Huỳnh Thị Diệu;
- Hợp đồng tín dụng số 1602-LAV-202200098 ngày 18/02/2022 giữa bên cho vay là Agribank Chi nhánh 3 - PGD Văn Lang và bên vay là ông Nguyễn Văn Thắng - bà Phạm Huỳnh Tuyền;

- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 1620-LCL-202200078 ngày 18/02/2022 giữa bên nhận thế chấp là Agribank Chi nhánh 3 - PGD Văn Lang và bên thế chấp là ông Nguyễn Văn Quân - bà Huỳnh Thị Diệu được Văn phòng công chứng Trần Hữu Thành chứng nhận ngày 18/02/2022;
 - Hợp đồng thế chấp tài sản số 1602-LCL-202200078/1 ngày 18/02/2022 giữa bên nhận thế chấp là Agribank Chi nhánh 3 - PGD Văn Lang và bên thế chấp là ông Nguyễn Văn Quân - bà Huỳnh Thị Diệu được Văn phòng công chứng Trần Hữu Thành chứng nhận ngày 18/02/2022;
 - 02 Phiếu yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất được Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An chứng nhận ngày 18/02/2022;
 - Biên bản làm việc về việc thỏa thuận thu hồi nợ của khách hàng ngày 27/03/2023 giữa Agribank Chi nhánh 3 – PGD Văn Lang, ông Nguyễn Văn Quân – bà Huỳnh Thị Diệu và ông Nguyễn Văn Thắng – bà Phạm Huỳnh Tuyền;
 - Thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ vay ngày 25/04/2023 của Agribank Chi nhánh 3 - PGD Văn Lang;
 - Công văn đề nghị ký Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 14/NHNo3-PGD.VL ngày 29/05/2023 của Agribank Chi nhánh 3 - PGD Văn Lang;
 - Công văn về việc đề nghị bán đấu giá tài sản lần 02 số 21/NHNo3-PGD.VL ngày 10/08/2023 của Agribank Chi nhánh 3 - PGD Văn Lang;
 - Công văn về việc đề nghị bán đấu giá tài sản lần 03 số 31/NHNo3-PGD.VL ngày 25/09/2023 của Agribank Chi nhánh 3 - PGD Văn Lang;
 - Công văn về việc đề nghị bán đấu giá tài sản lần 04 số 42/NHNo3-PGD.VL ngày 05/12/2023 của Agribank Chi nhánh 3 - PGD Văn Lang;
 - Công văn về việc đề nghị bán đấu giá tài sản lần 05 số 54/NHNo3-PGD.VL ngày 15/03/2024 của Agribank Chi nhánh 3 - PGD Văn Lang;
 - Công văn về việc đề nghị bán đấu giá tài sản lần 06 số 118/NHNo3-PGD.VL ngày 05/06/2024 của Agribank Chi nhánh 3 - PGD Văn Lang;
 - Công văn về việc đề nghị bán đấu giá tài sản lần 07 số 163/NHNo3-PGD.VL ngày 04/09/2024 của Agribank Chi nhánh 3 - PGD Văn Lang;
 - Công văn về việc đề nghị bán đấu giá tài sản lần 08 số 202/NHNo3-PGD.VL ngày 18/11/2024 của Agribank Chi nhánh 3 - PGD Văn Lang;
 - Công văn về việc đề nghị bán đấu giá tài sản lần 09 số 215/NHNo3-PGD.VL ngày 04/12/2024 của Agribank Chi nhánh 3 - PGD Văn Lang;
 - Công văn về việc đề nghị bán đấu giá tài sản lần 10 số 32/NHNo3-PGD.VL ngày 24/02/2025 của Agribank Chi nhánh 3 - PGD Văn Lang;
- Và tất cả các giấy tờ, văn bản khác có liên quan.
- Người có tài sản chịu mọi trách nhiệm về các vấn đề pháp lý liên quan đến tài sản đấu giá và trình tự, thủ tục xử lý tài sản bảo đảm.

Điều 2. Giá khởi điểm, bước giá, giá trả của tài sản đấu giá:

- 2.1. **Giá khởi điểm: 2.502.900.000 đồng** (Bằng chữ: Hai tỷ, năm trăm lẻ hai triệu, chín trăm nghìn đồng). Giá khởi điểm này chưa bao gồm nợ thuế phí, thuế VAT.
- 2.2. **Bước giá:** Tối thiểu từ **5.000.000 đồng** (Bằng chữ: Năm triệu đồng)/lần.
- 2.3. **Việc áp dụng bước giá:** Bước giá có thể được áp dụng cho người tham gia đấu giá từ lần trả giá đầu tiên.
- 2.4. **Giá trả hợp lệ:** Người tham gia đấu giá phải trả ít nhất bằng giá khởi điểm, người trả giá sau phải trả giá cao hơn giá mà người trả giá trước liền kề đã trả ít nhất 01 bước giá.
- 2.5. **Giá trả không hợp lệ:** Người tham gia đấu giá trả giá thấp hơn giá khởi điểm; người trả giá sau trả thấp hơn giá mà người trả giá trước liền kề đã trả ít nhất 01 bước giá.

CHƯƠNG II

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC PHIÊN ĐẤU GIÁ

- Điều 3. Ngày, giờ bắt đầu, hết hạn bán hồ sơ mời tham gia đấu giá; ngày, giờ bắt đầu, hết hạn tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá; địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:** Từ 08 giờ 00 phút ngày 26/02/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 25/03/2025 tại Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Sài Gòn hoặc số 22B Quốc lộ 1A, Phường 5, Thành phố Tân An, tỉnh Long An.
- Điều 4. Thời gian và địa điểm xem tài sản:** Từ 08 giờ 00 phút ngày 26/02/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 25/03/2025 tại nơi có tài sản.
- Điều 5. Ngày, giờ bắt đầu, hết hạn nộp tiền đặt trước:** Từ 08 giờ 00 phút ngày 26/02/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 25/03/2025 (bằng hình thức chuyển khoản), trừ trường hợp tổ chức đấu giá tài sản và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác nhưng phải trước ngày mở phiên đấu giá.
- Điều 6. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá:** Lúc 14 giờ 00 phút ngày 28/03/2025 tại số 22B Quốc lộ 1A, Phường 5, Thành phố Tân An, tỉnh Long An.

CHƯƠNG III

THANH TOÁN TIỀN BÁN TÀI SẢN, BÀN GIAO TÀI SẢN ĐẤU GIÁ VÀ CÁC CHI PHÍ LIÊN QUAN ĐẾN TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

- Điều 7. Thời hạn và phương thức thanh toán tiền bán tài sản:**

- 7.1. Trong thời hạn không quá 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày đấu giá thành, người trúng đấu giá phải thanh toán đủ 100% số tiền trúng đấu giá (sau khi trừ đi khoản tiền đặt trước theo quy định tại Khoản 14.1 Điều 14 của Quy chế này) vào tài khoản của Agribank CN3 - PGD Văn Lang theo thông tin sau:
 - Tên tài khoản : Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh 3
 - Số tài khoản : 1602000000000
 - Mở tại : Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh 3

- 7.2. Nếu quá thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày đấu giá thành, người trúng đấu giá không thanh toán đủ tiền mua tài sản thì xem như vi phạm nghĩa vụ thanh toán và từ chối mua tài sản, khoản tiền đặt trước của người trúng đấu giá đã nộp sẽ thuộc về Agribank CN3 - PGD Văn Lang, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.
- 7.3. Phương thức thanh toán: Người trúng đấu giá tài sản phải thanh toán tiền mua tài sản bằng hình thức chuyển khoản.

Điều 8. Thời hạn, địa điểm và phương thức giao hồ sơ tài sản

- 8.1. **Thời hạn giao hồ sơ tài sản:** Agribank CN3 - PGD Văn Lang có trách nhiệm bàn giao văn bản xóa thế chấp và giấy tờ bản chính của tài sản đấu giá cho người mua được tài sản đấu giá trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày người mua được tài sản đấu giá nộp đủ tiền mua tài sản, trừ trường hợp bất khả kháng hoặc các bên có thỏa thuận khác.
- 8.2. **Địa điểm giao hồ sơ tài sản:** Tại trụ sở của Agribank CN3 - PGD Văn Lang hoặc địa điểm khác do các bên thỏa thuận.
- 8.3. **Phương thức giao hồ sơ tài sản:** Agribank CN3 - PGD Văn Lang trực tiếp giao giấy tờ bản chính của tài sản bán đấu giá và các giấy tờ liên quan đến tài sản bán đấu giá (nêu tại khoản 8.1 điều này) cho người trúng đấu giá. Trong phạm vi, chức năng và quyền hạn, Agribank CN3 - PGD Văn Lang sẽ hỗ trợ người trúng đấu giá việc gửi văn bản, thông báo đến các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để người trúng đấu giá thực hiện quyền đòi tài sản từ người sở hữu/ đang sử dụng.

Điều 9. Trách nhiệm nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính có liên quan

- Tiền nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính khác có liên quan đến tài sản đấu giá được thực hiện theo quy định của pháp luật.
- Các nghĩa vụ tài chính khác phải thanh toán cho Nhà nước phát sinh trước thời điểm bàn giao tài sản cho người mua được tài sản đấu giá (nếu có) và thuế thu nhập cá nhân từ việc chuyển nhượng liên quan đến tài sản bán đấu giá: Người có nghĩa vụ nộp là chủ cũ tài sản; trường hợp chủ cũ tài sản không thực hiện thì Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Sài Gòn có trách nhiệm kê khai và nộp thay. Tiền nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính có liên quan được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành và được trừ vào tiền bán tài sản.
- Thuế thu nhập doanh nghiệp từ việc chuyển quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất (nếu có): Theo luật định.
- Lệ phí trước bạ và các lệ phí khác (nếu có) phát sinh trong quá trình làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, sử dụng đối với tài sản mua trúng đấu giá: Người mua được tài sản đấu giá có nghĩa vụ nộp theo quy định pháp luật. Người mua được tài sản bán đấu giá phải tự làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản.
- Agribank CN3 - PGD Văn Lang có trách nhiệm xuất hóa đơn bán tài sản cho người mua được tài sản đấu giá (nếu có yêu cầu).

CHƯƠNG IV

ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ

Điều 10. Đối tượng, điều kiện đăng ký tham gia đấu giá

Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính được đăng ký tham gia đấu giá ngoại trừ các trường hợp được quy định tại khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27/06/2024, cụ thể:

- 10.1. Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.
- 10.2. Người làm việc trong tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản.
- 10.3. Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật.
- 10.4. Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại khoản 10.3 Điều này.
- 10.5. Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.
- 10.6. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó.

Điều 11. Thủ tục đăng ký tham gia đấu giá tài sản

- 11.1. Các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện quy định tại Điều 10 Quy chế này có nhu cầu tham gia đấu giá liên hệ tại Trụ sở Công ty Đông Sài Gòn - Điện thoại: 0286.6865.120 để mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và yêu cầu cung cấp thêm các thông tin liên quan đến tài sản, quy định về đấu giá tài sản trong trường hợp thấy cần thiết.
- 11.2. Hồ sơ cung cấp cho khách hàng đăng ký tham gia đấu giá gồm có:
 - Phiếu đăng ký tham gia đấu giá;
 - Quy chế cuộc đấu giá;
 - Phiếu trả giá trong trường hợp đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp;
 - Tài liệu liên quan đến tài sản đấu giá.
- 11.3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: **400.000 đồng** (*Bằng chữ: Bốn trăm nghìn đồng*)/hồ sơ. Mỗi tổ chức, cá nhân chỉ được đăng ký 01 bộ hồ sơ tham gia đấu giá.
- 11.4. Người đăng ký tham gia đấu giá điền các thông tin vào đơn đăng ký, bản cam kết xem tài sản đấu giá và nộp đủ các hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định tại Điều 14 của Quy chế này. Hồ sơ đăng ký và tiền đặt trước phải nộp cho Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Sài Gòn trong thời hạn theo quy định nêu tại Điều 3, Điều 5 của

Quy chế này.

Mọi sự điều chỉnh giấy tờ, hồ sơ của người tham gia đấu giá chỉ được xem xét giải quyết nếu thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá chưa kết thúc.

- 11.5 Tài sản được bán trên cơ sở thực tế mà khách hàng đã được xem hiện trạng tài sản. Công ty và Bên có tài sản chỉ chịu trách nhiệm bàn giao tài sản đúng hiện trạng mà khách hàng đã kiểm tra và xác nhận bằng văn bản.

Điều 12. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tài sản

12.1. Đối với cá nhân:

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu);
- Bản cam kết xem tài sản đấu giá (theo mẫu);
- Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua tài sản đấu giá theo quy định pháp luật;

12.2. Đối với tổ chức:

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu), đóng dấu, ký tên của Người đại diện theo pháp luật;
- Bản cam kết xem tài sản đấu giá (theo mẫu), đóng dấu, ký tên của Người đại diện theo pháp luật;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu của Người đại diện theo pháp luật;
- Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua tài sản đấu giá theo quy định pháp luật.

- 12.3. Trong trường hợp ủy quyền cho người khác tham gia phải có giấy ủy quyền hoặc các giấy tờ chứng minh người đại diện tham gia đấu giá hợp lệ kèm theo Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu của người được ủy quyền. Giấy ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật;

Tất cả hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá phải là bản sao y có công chứng, chứng thực hoặc phải kèm thêm bản chính để làm đối chiếu khi làm thủ tục đăng ký.

Điều 13. Thủ tục tham gia đấu giá

Khi đến tham gia đấu giá tài sản, người tham gia đấu giá phải mang theo bản chính CMND/CCCD/Hộ chiếu, bản chính giấy ủy quyền (trong trường hợp được ủy quyền tham dự phiên đấu giá) và kèm theo Thông báo bán đấu giá.

Điều 14. Tiền đặt trước và xử lý tiền đặt trước

- 14.1. Các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 10 Quy chế và đã nộp đủ hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Điều 12 Quy chế khi đăng ký tham gia đấu giá phải nộp một khoản tiền đặt trước đối với tài sản trên là: **250.290.000 đồng** (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi triệu, hai trăm chín mươi nghìn đồng) tương đương 10% so với giá khởi điểm vào tài khoản của Công ty Đông Sài Gòn theo thông tin sau:

- Tên tài khoản : Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Sài Gòn

- Số tài khoản : 19036757562011
 - Mở tại : Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
- 14.2. Người tham gia đấu giá có quyền từ chối tham gia đấu giá và nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản, thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá đã niêm yết, thông báo công khai.
- 14.3. Số tiền đặt trước của người tham gia đấu giá được xử lý như sau:
- Công ty Đông Sài Gòn có trách nhiệm trả lại khoản tiền đặt trước và thanh toán tiền lãi (nếu có) cho người tham gia đấu giá từ chối tham gia đấu giá quy định tại khoản 14.2 Điều này, người tham gia đấu giá đã nộp tiền đặt trước nhưng không đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá theo thông báo của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản hoặc người tham gia đấu giá không trúng đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá hoặc trong thời hạn khác do các bên thỏa thuận, trừ trường hợp quy định tại khoản 14.4 Điều này.
 - Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Việc xử lý tiền đặt cọc thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.
- 14.4. Người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước trong các trường hợp sau đây:
- Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham dự phiên đấu giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;
 - Bị tước quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại Điều 18 Quy chế này;
 - Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27/06/2024;
 - Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 của Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27/06/2024;
 - Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27/06/2024.
- 14.5. Tiền đặt trước quy định tại khoản 14.4 Điều này thuộc về người có tài sản đấu giá.
- 14.6. Trong trường hợp người có tài sản đấu giá là cơ quan nhà nước thì tiền đặt trước được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật, sau khi trừ chi phí đấu giá tài sản.

Điều 15. Một số điều cần lưu ý:

- 15.1. Đây là tài sản thế chấp, bán để thu hồi nợ vay, hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản và văn bản đấu giá tài sản có thể bị hủy hoặc sửa đổi khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền; trong trường hợp kết quả đấu giá tài sản bị hủy thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau tài sản đã nhận; nếu không hoàn trả được bằng hiện vật, thì phải hoàn trả bằng tiền, bên có lỗi gây thiệt hại phải bồi thường.
- 15.2. Người tham gia đấu giá có trách nhiệm tham khảo, nghiên cứu kỹ hồ sơ pháp lý (thông tin, giá trị, chất lượng...) của tài sản bán đấu giá, Nội quy và Quy chế phiên đấu giá do Công ty Đông Sài Gòn cung cấp trước khi đăng ký. Mọi thắc mắc, yêu cầu đề nghị liên hệ với Công ty Đông Sài Gòn trước thời điểm diễn ra phiên đấu giá để được giải đáp.
- 15.3. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản không chịu trách nhiệm về giá trị, chất lượng của tài sản đã bán đấu giá và không có trách nhiệm giải quyết các khiếu nại liên quan đến tài sản và việc đăng ký quyền sở hữu và sử dụng tài sản nêu trên.
- 15.4. Người có tài sản có trách nhiệm giải thích rõ cho khách hàng về giá trị, chất lượng, điều kiện sử dụng, và các quy định khác của pháp luật đối với loại tài sản bán đấu giá đó và có trách nhiệm giải quyết các khiếu nại liên quan đến tài sản và liên quan đến việc đăng ký quyền sở hữu và sử dụng tài sản bán đấu giá.
- 15.5. Nhằm tránh mất thời gian, ảnh hưởng đến phiên đấu giá, người điều hành phiên đấu giá sẽ không giải quyết các vấn đề được quy định trong hồ sơ tham gia đấu giá mà Công ty Đông Sài Gòn đã cung cấp cho khách hàng, không trả lời các câu hỏi trùng lặp. Thời gian dành cho giải đáp những câu hỏi liên quan đến phiên đấu giá không quá 30 phút.

CHƯƠNG V

THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ

Điều 16. Hình thức, phương thức đấu giá:

- 16.1 Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại phiên đấu giá.
- 16.2 Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Điều 17. Nội quy phiên đấu giá

- Mỗi tổ chức, cá nhân được cử 01 người tham dự phiên đấu giá;
- Người tham gia đấu giá không được trao đổi với người khác, không được sử dụng điện thoại di động và các phương tiện khác để trao đổi trong phòng đấu giá;
- Chỉ những khách hàng có tên trong danh sách đăng ký tham gia đấu giá và đã nộp đủ tiền đặt trước đúng thời gian quy định mới được tham gia đấu giá;
- Không sử dụng các chất kích thích khi đến tham gia đấu giá;
- Ngồi đúng vị trí được ban tổ chức hướng dẫn, không đi lại trong phòng đấu giá;
- Không mang vũ khí, chất cháy, chất nổ đến khu vực tổ chức phiên đấu giá;
- Người tham gia đấu giá phải mang theo chứng minh nhân dân để xuất trình trước khi đấu giá.

Điều 18. Các hành vi bị nghiêm cấm trong đấu giá

Người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức khác bị nghiêm cấm thực hiện các hành vi sau đây:

- Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia phiên đấu giá;
- Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đìu giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
- Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;
- Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
- Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;
- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;
- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;
- Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

Điều 19. Trình tự đấu giá

- 19.1. Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá giới thiệu bản thân, người giúp việc; công bố danh sách người tham gia đấu giá và điểm danh để xác định người tham gia đấu giá;
 - 19.2. Đấu giá viên điều hành đọc Quy chế phiên đấu giá; giới thiệu từng tài sản đấu giá; và giải đáp thắc mắc của người tham gia đấu giá (nếu có).
 - 19.3. Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá nhắc lại mức giá khởi điểm; Thông báo bước giá và khoảng thời gian tối đa giữa các lần trả giá, đặt giá; phát số cho người tham gia đấu giá; hướng dẫn cách trả giá, chấp nhận giá và trả lời câu hỏi của người tham gia đấu giá; thời gian tối đa giữa các lần trả giá là 30 giây.
- Đấu giá viên yêu cầu người tham gia đấu giá thực hiện việc trả giá. Người tham gia đấu giá trả giá. Giá trả ít nhất phải bằng giá khởi điểm trong trường hợp công khai giá khởi điểm. Người trả giá sau phải trả giá cao hơn giá mà người trả giá trước liền kề đã trả;
 - Đấu giá viên công bố giá đã trả sau mỗi lần người tham gia đấu giá trả giá và đề nghị những người tham gia đấu giá khác tiếp tục trả giá;
 - Đấu giá viên công bố người đã trả giá cao nhất là người trúng đấu giá sau khi nhắc lại ba lần giá cao nhất đã trả và cao hơn giá khởi điểm mà không có người trả giá cao hơn.

Điều 20. Rút lại giá đã trả và từ chối kết quả trúng đấu giá

- 20.1. Tại phiên đấu giá thực hiện bằng phương thức trả giá lên theo hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại phiên đấu giá hoặc hình thức đấu giá trực tuyến, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì phiên đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ mức giá của người trả giá liền kề trước đó.
- 20.2. Sau khi đấu giá viên điều hành phiên đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại phiên đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá.
- Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá thì cuộc đấu giá không thành.

Điều 21. Truất quyền tham gia đấu giá

- 21.1. Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá có quyền truất quyền tham dự phiên đấu giá của người tham gia đấu giá trong các trường hợp sau đây:
- Người tham gia đấu giá có hành vi vi phạm quy định tại Điều 18 Quy chế này
 - Người rút lại giá đã trả và từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Khoản 20.1 Điều 20 Quy chế này.
- 21.2. Người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức có liên quan có hành vi vi phạm quy định tại Điều 18 Quy chế này hoặc quy định khác của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 và Luật đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ban hành ngày 27/06/2024 thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Điều 22. Quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá

- 22.1. Người trúng đấu giá có các quyền sau đây:
- Yêu cầu người có tài sản đấu giá ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá;
 - Được nhận tài sản đấu giá, có quyền sở hữu đối với tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật;
 - Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản đấu giá đối với tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng theo quy định của pháp luật;
 - Các quyền khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và theo quy định của pháp luật.
- 22.2. Người trúng đấu giá có các nghĩa vụ sau đây:
- Ký biên bản đấu giá, hợp đồng mua bán tài sản đấu giá;
 - Thanh toán đầy đủ tiền mua tài sản đấu giá cho người có tài sản đấu giá theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc theo quy định của pháp luật có liên quan;

- Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và theo quy định của pháp luật.

Điều 23. Đấu giá trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá, một người chấp nhận giá

- 23.1. Việc đấu giá tài sản trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá, một người chấp nhận giá được thực hiện trong trường hợp đấu giá tài sản theo phương thức trả giá lên, khi đã hết thời hạn đăng ký tham gia mà chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc có nhiều người đăng ký tham gia đấu giá nhưng chỉ có một người tham dự phiên đấu giá hoặc có nhiều người tham dự phiên đấu giá nhưng chỉ có một người trả giá hợp lệ hoặc có nhiều người trả giá nhưng chỉ có một người trả giá cao nhất và ít nhất bằng giá khởi điểm thì tài sản được bán cho người đó.
- 23.2. Việc đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 23.1 Quy chế này không áp dụng đối với tài sản mà pháp luật áp dụng đối với tài sản đó quy định không đấu giá trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá.

CHƯƠNG VI

HỦY KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN, BÒI THƯỜNG THIẾT HẠI

Điều 24. Hủy kết quả đấu giá

Kết quả đấu giá tài sản bị hủy trong các trường hợp sau đây:

- 24.1. Theo thỏa thuận giữa người có tài sản đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản và người trúng đấu giá về việc hủy kết quả đấu giá tài sản hoặc giữa người có tài sản đấu giá và người trúng đấu giá về việc hủy giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, hủy bỏ hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, trừ trường hợp gây thiệt hại hoặc làm ảnh hưởng đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.
- 24.2. Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, hợp đồng mua bán tài sản đấu giá bị Tòa án tuyên bố vô hiệu theo quy định của pháp luật về dân sự trong trường hợp người trúng đấu giá có hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 5 Điều 9 của Luật đấu giá tài sản.
- 24.3. Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản bị hủy bỏ theo quy định tại khoản 6 Điều 33 của Luật Đấu giá tài sản, cụ thể như sau:
- Tổ chức không có chức năng hoạt động đấu giá tài sản mà tiến hành phiên đấu giá hoặc cá nhân không phải là đấu giá viên mà điều hành phiên đấu giá, trừ trường hợp phiên đấu giá do Hội đồng đấu giá tài sản thực hiện;
 - Tổ chức đấu giá tài sản cố tình cho phép người không đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật tham gia đấu giá và trúng đấu giá;
 - Tổ chức đấu giá tài sản có một trong các hành vi: không thực hiện việc niêm yết đấu giá tài sản; không thông báo công khai việc đấu giá tài sản; thực hiện không đúng quy định về bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá; cản trở, hạn chế người tham gia đấu giá đăng ký tham gia đấu giá;

- Tổ chức đấu giá tài sản thông đồng, móc nối với người tham gia đấu giá trong quá trình tổ chức đấu giá dẫn đến làm sai lệch thông tin tài sản đấu giá hoặc hồ sơ tham gia đấu giá hoặc kết quả đấu giá tài sản;
 - Tổ chức đấu giá tài sản tổ chức phiên đấu giá không đúng quy định về hình thức đấu giá, phương thức đấu giá theo Quy chế phiên đấu giá dẫn đến làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản.
- 24.4. Người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá viên có hành vi thông đồng, móc nối, dìm giá trong quá trình tham gia đấu giá dẫn đến làm sai lệch thông tin tài sản đấu giá hoặc hồ sơ tham gia đấu giá hoặc kết quả đấu giá tài sản.
- 24.5. Theo quyết định của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong trường hợp đấu giá tài sản nhà nước khi có một trong các căn cứ quy định tại khoản 6 Điều 33 của Luật Đấu giá tài sản.

Điều 25. Hậu quả pháp lý khi hủy kết quả đấu giá tài sản

Trường hợp hủy kết quả đấu giá tài sản theo quy định tại các Khoản 24.2, 24.3, 24.4 và 24.5 Điều 24 Quy chế này thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau tài sản đã nhận, nếu không hoàn trả được bằng hiện vật thì phải trả bằng tiền. Bên có lỗi gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Điều 26. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá ngay tình

- 26.1. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm bảo đảm việc thực hiện quyền, lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá ngay tình;
- 26.2. Trường hợp có người thứ ba tranh chấp về quyền sở hữu đối với tài sản đấu giá thì quyền sở hữu vẫn thuộc về người mua được tài sản đấu giá ngay tình. Việc giải quyết tranh chấp về quyền sở hữu đối với tài sản đấu giá, khiếu nại, khởi kiện về hiệu lực pháp lý của phiên đấu giá thành, việc hủy kết quả đấu giá tài sản quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 72 của Luật Đấu giá tài sản được thực hiện theo thủ tục rút gọn của pháp luật tố tụng dân sự;
- 26.3. Trường hợp có bản án, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sửa đổi một phần hoặc hủy bỏ toàn bộ các quyết định liên quan đến tài sản đấu giá trước khi tài sản được đưa ra đấu giá nhưng trình tự, thủ tục đấu giá tài sản bảo đảm tuân theo quy định của Luật này thì tài sản đó vẫn thuộc quyền sở hữu của người mua được tài sản đấu giá ngay tình, trừ trường hợp kết quả đấu giá tài sản bị hủy theo quy định tại Điều 72 của Luật Đấu giá tài sản.

CHƯƠNG VII

ĐIỀU KHOẢN CHUNG, TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 27. Giải quyết tranh chấp

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc các bên sẽ cùng nhau giải quyết trên tinh thần hợp tác, thiện chí. Mọi tranh chấp giữa các bên sẽ được giải

quyết theo các quy định tại Quy chế này. Các vấn đề trong Quy chế không quy định thì tranh chấp giữa các bên sẽ được giải quyết theo quy định tại Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ban hành ngày 17/11/2016, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27/06/2024 và các quy định pháp luật liên quan khác.

Điều 28. Tổ chức thực hiện

- 28.1. Mọi đối tượng tham gia đấu giá có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các nội dung quy định tại bản Quy chế này.
- 28.2. Quy chế này áp dụng cho phiên đấu giá tài sản theo Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 050523/HĐDVĐG/NHNo3-PGD.VL ngày 30/05/2023 và Phụ lục 09 Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 050523/HĐDVĐG/NHNo3-PGD.VL ngày 24/02/2025 giữa Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Sài Gòn và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh 3 - Phòng giao dịch Văn Lang.
- 28.3. Ngoài các quy định nêu tại Quy chế này, các bên tham gia tuân thủ các quy định của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ban hành ngày 17/11/2016, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27/06/2024 và các quy định pháp luật liên quan khác.

Nơi nhận:

- Người có tài sản;
- Người tham gia đấu giá;
- Lưu.

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH



Bùi Thị Bích